

1500164-80.2021.8.26.0283

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Christiano Melo

Comarca: Itirapina

Foro: Foro de Itirapina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida contra Rogerio Lopes, denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº11.343/2006.

Consta dos inclusos autos que, em 03 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itirapina

Foro de Itirapina

Vara Única

Rua 01, nº 180, Itirapina - SP - cep 13530-000

1500164-80.2021.8.26.0283 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500164-80.2021.8.26.0283

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida contra Rogerio Lopes, denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº11.343/2006.

Consta dos inclusos autos que, em 03 de abril/2020, por volta das 11h, na rua 02, Distrito Industrial, no interior da Penitenciária II, neste município e comarca de Itirapina, ROGÉRIO LOPES, qualificado à fl. 13, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 02 invólucros contendo Cannabis sativa L. (maconha), pesando aproximadamente 982,57 gramas, substância entorpecente, causadora de dependência física e psíquica (conforme auto de exibição de fl. 05 e laudo toxicológico definitivo de fls. 07/09), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls.82), apresentou defesa preliminar (fls 87/88), requerendo sua absolvição.

A denúncia foi recebida (fls. 33/37). O acusado foi citado e durante a audiência de instrução e julgamento, foi colhida a prova oral.

Durante os debates, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, nos termos da denúncia. O acusado, por sua vez, reiterou os argumentos já suscitados e requereu a absolvição pela ausência de provas.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do crime está provada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação provisória e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 05 e 07/09).

A autoria também é certa e deve ser atribuída ao acusado.

No interrogatório, o acusado confessou os fatos a ele imputados, aduzindo que parte da droga se destinaria ao seu consumo e parte à entrega de terceiros.

A confissão foi corroborada pelo depoimento das testemunhas ouvidas.

Com efeito, os agentes penitenciários relataram, de forma coesa e harmônica, que na data e local dos fatos efetuaram a revista de alguns tambores de lixo trazidos pelo sentenciado, logrando êxito em encontrar a droga descrita na denúncia. Apontaram que no mesmo instante o sentenciado teria se evadido do local, sendo recapturado nas imediações.

Destaco que seus depoimentos devem ser valorados sem ressalvas, pois “os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova”

(Origem: TJ/SP; Processo: 0003165-95.2012.8.26.0370; Relator(a): Souza Nery; Comarca: Monte Azul Paulista; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 30/01/2014).

De mais a mais, a quantidade de droga, a confissão do acusado e o local da sua apreensão, evidenciam o propósito de traficância. Na mesma linha:

“Tráfico de entorpecentes. Réu abordado por policiais, trazendo consigo 20 porções de cocaína, além de dinheiro. Palavras dos policiais coerentes e seguras, dando conta do recebimento de denúncias anônimas indicando que o réu traficava entorpecentes, e de que ele confessou a autoria do crime. Impossibilidade de desclassificação para uso. Quantidade, forma de acondicionamento e apreensão de dinheiro indicativas de que a cocaína se destinava a venda. Prova oral hábil. Condenação bem decretada. [...]” (Origem: TJ/SP; Processo: 0003767-

65.2008.8.26.0584; Relator: Des. Pinheiro Franco; Comarca: São Pedro; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 24/09/2009)

Assim, imperiosa a sua condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Estabelecidas as premissas, passo a dosar a pena, observando o procedimento trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, considerando o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, a quantidade de droga apreendida e os maus antecedentes devem dar ensejo a dois aumentos de 1/6.

Na segunda fase, a reincidência deve ser compensada com a confissão.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06, pois o crime foi praticado nas dependências de estabelecimento penitenciário. Aumento a pena de 1/6, totalizando 07 anos, 11 meses e 08 dias reclusão e 793 dias multa, no valor mínimo legal.

Inviável a aplicação do redutor em razão da reincidência específica.

O regime de cumprimento de pena será o FECHADO, em razão do réu ter maus antecedentes e ser reincidente específico.

Indefiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que permaneceu preso durante a instrução processual. Não bastasse, permanecem presentes os motivos que ensejaram, na ocasião, a decretação de sua segregação cautelar.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da quantidade de pena aplicada e reincidência específica.

Do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR ROGERIO LOPES, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput c/c art. 40, III, ambos da

Lei nº 11.343/2006, às penas de 07 anos, 11 meses e 08 dias reclusão e 793 dias multa, no valor mínimo legal, em regime inicial fechado.

Isento-o do pagamento da taxa judiciária prevista na Lei Estadual nº 11.608/03, com fundamento na Lei nº 1060/50, porque se trata de pessoa pobre.

Após o trânsito em julgado: (a) lance-se seu nome no rol dos culpados; (b) expeçam-se os ofícios pertinentes; (c) se for o caso, expeça-se certidão relativa aos honorários do(a) advogado(a) nomeado(a), no valor máximo da Tabela; e (d) cumpram-se as demais determinações da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

P.I.C.

Itirapina, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA